



عقد تأمين نقل بري بضائع

فرع : _____

وكالة : _____

رقم العقد :	_____	تاريخ العقد :	_____
المؤمن له :	_____	المقيم في :	_____
من :	_____	إلى :	_____
وسيلة النقل :	_____	البضائع المؤمنة :	_____
قيمتها بالعملة الأصلية :	_____	سعر الصرف :	_____
مبلغ التأمين :	_____	السعر % :	_____
فقط :	_____	شغب واضطرابات :	_____
		البديل الصافي :	_____
		طابع :	_____
		إدارة محلية :	_____
		البديل الإجمالي :	_____
		فقط :	_____
تسديد باليورو	_____	سعر اليورو	_____
		البديل الصافي :	_____ يورو

شروط التأمين البري الخاصة بالسارية على العقد

التمويل

تعتبر الشروط المرفقة بهذا العقد جزءاً لا يتجزأ من هذا التأمين

حرر هذا العقد في الساعة : _____ من يوم : _____

الواقع في : _____

المؤسسة العامة السورية للتأمين
مديرية تأمين النقل

المؤمن له

شروط تأمين أخطار النقل البري

١- تقدم كافة المستندات التي تمكن الشركة من التحقق من القيم الفعلية و أحوال الشحن و المصاريف الأخرى للبضائع المؤمنة و ذلك كي تقوم بالتعويض عن قيمتها ضمن حدود مبلغ التأمين و في حال عدم قيام المؤمن له بالتزاماته المبينة في هذه المادة يسقط حقه بالتعويض .

المادة الخامسة - التحلي و الترك

من المعلوم و المتفق عليه أنه لا يجوز ترك الأشياء المؤمن عليها أو التحلي عن ملكيتها للشركة إلا إذا كانت نسبة الأضرار و التلف تتجاوز الـ ٧٥ ٪ من قيمتها الفعلية بشكل كلي ، و من المتفق عليه أن حمولة الشاحنة أو عربات السكك الحديدية أو أية واسطة نقل بري أخرى يجب أن تكون ضمن حدود الوزن المسموح به قانونياً و إلا فإن التأمين يعد باطلاً و يتحمل المؤمن له تبعه ذلك إذا ثبت أنه كان على علم بذلك و رضي بهذه الحال .

هذا و تحتفظ الشركة لنفسها بحق تسليم المؤمن له أشياء مماثلة للأشياء التي فقدت أو تلفت إذا كان ذلك ممكناً .

المادة السادسة - سريان التأمين

أ- لا يسري مفعول التأمين على البضائع المؤمنة بموجب هذا العقد إلا إذا شحنت خلال مرحلة واحدة وبدون تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل المؤمن له أو وكلائه أو ممثليه إلا إذا كان هذا التدخل بقصد إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة وذلك في حال وقوع حادث ما وفيما عدا هذه الحالة فإن أي تدخل من قبل المؤمن له ينهي عقد التأمين في زمان ومكان التدخل .

ب- يجب أن تكون المركبة الناقلة صالحة تماماً للقيام بالرحلة .

ج- أن تبدأ رحلتها بعد إتمام عملية التحميل مباشرة .

المادة السابعة - طلب التعويض

يقدم طلب التعويض عن الأضرار إلى الشركة مرفقاً بالوثائق التالية :

أ- عقد التأمين البري الأصلي .

ب- وثيقة الشحن الأصلية أو صورة مصدقة عنها .

ت- الفاتورة التجارية أو قائمة المحتويات .

ث- كتاب التحفظ المتخذ بمواجهة الناقل البري ، ويتم الإستغناء عن كتاب التحفظ وجوابه في حال تحرير ضبط شرطة موضوع الفقرة (ج) أدناه ووجود أي شكل من أشكال الإدعاء على الناقل في هذا الضبط . أما في حال عدم وجود أي إدعاء فيطالب المؤمن له بكتاب التحفظ وجوابه أصولاً .

ج- ضبط الشرطة إذا كان هناك ضبط شرطة أو أية وثيقة رسمية تثبت وقوع الحادث ج- شهادة جرمك إذا كان هناك شهادة جرمك .

خ- يتم صرف التعويض أصولاً وعدم الملاحقة بالضرر للناقل في حال كانت السيارات الناقلة تتبع للمؤمن له نفسه أي الناقل هو نفسه المؤمن له بعد إستيفاء مثل البديل المستوفى على الشحنة وفق عقد التأمين .

يترتب على المؤمن له تقديم هذه الوثائق خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلامه لبضاعته وذلك حفاظاً لحقوق الشركة بالرجوع على المسؤولين عن الأضرار ضمن المدة القانونية تحت طائلة سقوط حقه بالتعويض .

المادة الثامنة - كيفية إحتساب التعويض

يتم إحتساب التعويض المستحق للمؤمن له على أساس سعر الشراء المبين في الفاتورة ومصاريف الشحن أو أية مصاريف أخرى وذلك ضمن حدود مبلغ التأمين ، ولا تسأل شركة التأمين عن أي مبلغ يزيد عن ذلك .

المادة التاسعة - الحلول

بموجب هذا العقد تحمل الشركة محل المؤمن له بما تدفعه له من تعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت ببضاعته في جميع الحقوق والدعاوى والمطالبات التي يتمتع بها المؤمن له قبل الغير (المسؤول) .

المادة العاشرة - انحلال العقد وفسخه

يعتبر هذا العقد منحلأً حكماً بالنسبة للبضائع التي لم تبدأ مخاطرها خلال سنة واحدة من تاريخ سريانه كما يحق للمؤمن له طلب فسخه خلال هذه المدة مادامت المخاطر لم تبدأ بعد ، وفي كلتا الحالتين تعيد الشركة للمؤمن له كامل البديل الصافي وتستبقي لنفسها بدل التسجيل في حال إستيفائه أو نسبة ١٠ ٪ من البديل الصافي كنفقات إدارية في حال عدم إستيفاء بدل التسجيل . وهذا ويعتبر التأمين باطلاً إذا كان عقد التأمين قد أنشئ بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو تلفها أو وصولها إلى جهة الوصول النهائية وذلك قبل إبرام هذا العقد .

هذا ويمكن تمديد العقد بموافقة الشركة لمدة إضافية بناءً على طلب المؤمن له وذلك لقاء بدل إضافي وبموجب ملحق خاص .

يشمل التأمين بموجب هذا العقد البضائع والأشياء المنقولة برأ بواسطة السكك الحديدية و الشاحنات أو مركبات النقل العام المرخص بها قانوناً .

المادة الأولى - الأخطار المشمولة بالتأمين و مدة سريان عقد التأمين

١- تضمن الشركة بموجب هذه الوثيقة للمؤمن له - لقاء دفعة بدل التأمين :

١-١- بشرط (أ) : التعويض عن الأضرار المباشرة التي تلحق بالأشياء المؤمن عليها و الناتجة عن السرقة أو الفقدان الكلي أو الجزئي و عدم التسليم و الحريق و الكسر و البلل بحياه الأخطار و مخاس البضاعة ببضاعة أخرى محمولة على وسيلة نقل واحدة أو عن أية حادثة انقلاب أو تدهور أو تصادم لوسيلة النقل مع وسيلة أخرى وكذلك خروج عربات السكك الحديدية عن قضبان سكة الحديد .

١-٢- بشرط (ج) : التعويض عن أية أضرار ناجمة عن انقلاب أو تدهور أو تصادم وسيلة النقل مع وسيلة نقل أخرى ، وكذلك خروج عربات السكك الحديدية عن قضبان سكة الحديد .

٢- يبدأ التأمين منذ أن توضع البضائع على واسطة النقل في جهة الإرسال و يستمر حتى الوصول للمكان المحدد في بلد الوصول أو على الأكثر لمدة ٢٤ / ساعة من ذلك التاريخ إذا كانت البضائع المنقولة مؤمنة بشرط (ج) ، أما إذا كان التأمين بشروط جميع الأخطار فإن الضمانة تكون من المخزن إلى المخزن ضمن المدد التالية : أ- بالنسبة للبضائع المؤمنة المنقولة على السكك الحديدية (إذا كانت مستوردة من أوروبا أو مصدرة إليها) فإن التأمين يستمر لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تفريغ البضاعة في جهة الوصول المحددة في العقد أو استلامها من قبل المؤمن له أيهما أسبق في الحصول .

ب- بالنسبة للبضائع المؤمنة المنقولة على سيارات أو شاحنات فإن التأمين يستمر لمدة سبعة أيام من تاريخ تفريغ البضاعة في جهة الوصول أو استلامها من قبل المؤمن له أيهما أسبق في الحصول .

المادة الثانية - الأخطار المستثناة من التأمين

تعتبر الأضرار الناتجة عن أحد الأخطار المعددة أدناه غير مشمولة بالتأمين و لا يحق للمؤمن أو لأي شخص كان مطالبة الشركة بأي تعويض عنها و هي :

أ- العيب الذاتي في البضاعة المؤمن عليها أو نقص التغليف أو عدم ملاءمته للبضاعة أو تأثير الحرارة .

ب- التأخير و الغرامات و العطل و الضرر الناتجة عن مخالفة القوانين و أنظمة الجمارك أو فقدان الأسواق و فوات الربح .

ج- الاستيلاء و الحجز و المصادرة و نتائج القيام بأعمال التهريب و التجارة الممنوعة أو محاولة القيام بها و الأعمال العدوانية و الحرب الأهلية و التمرد و العصيان المسلح د- التلليس أو الإهمال من جانب المؤمن له أو وكلائه أو حلفائه .

هـ- أخطار التنزيل و التحميل بالنسبة للنقل البري بشرط (ج) .

المادة الثالثة - الأخطار غير المشمولة بالتأمين إلا باتفاق خاص

أ- الأخطار الناتجة عن أعمال الشغب و الإضرابات الشعبية و إيقاف العمل و اعتصام العمال في المعامل .

ب- مخاطر تأمين النقود و المعادن الثمينة و مختلف أنواع المجوهرات و الأحجار الكريمة و الأوراق النقدية و السندات و قسائم الأرباح و القيم على اختلاف أنواعها .

ج- تأمين الحيوانات الحية و المواد القابلة للإشتعال و المتفجرات و المحروقات و البضائع المعرضة للكسر و الزرمان و الأشياء و التحف الفنية النادرة و الأشياء التي لها قيم ذات صفة شخصية .

د- الإرساليات المنقولة بواسطة سيارات مكشوفة .

هـ- البضائع التي قبل المؤمن له فيها بتحديد أو إسقاط حقه في الرجوع على الناقل البري . و- أخطار التحميل و التفريغ بالنسبة للبضائع المنقولة و المؤمن عليها بشرط (ج) فقط .

المادة الرابعة - إلتزامات المؤمن له

١- عند وقوع أو اكتشاف أية أضرار في الإرسالية المؤمن عليها ، فعلى المؤمن له أو أحد وكلائه أو ممثليه أن يعلم الشركة أو أقرب فرع لها أو وكالة خطياً بوقوع الحادث و ذلك خلال مدة أقصاها ٢٤ / ساعة من تاريخ وضع تلك الإرسالية تحت تصرفه أو تصرف ممثليه .

٢- تقدم التحفظات الخطية بمواجهة الناقل البري و ذلك لدى استلامه بضاعته متضررة ، هذا و عليه إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إثبات مسؤولية الغير و حفظ حق الشركة بالرجوع على ذلك الغير (المسؤول) .

٣- بذل الحمة المعقولة للمحافظة على البضائع المؤمنة و العمل على تلافي وقوع الأضرار بقدر الإمكان و التقليل من الخسائر إلى أدنى حد ممكن كما لو كانت بضاعته غير مؤمنة أصلاً .